ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 / PROCESSO Nº 244 / 2014

Pelo presente instrumento, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC / MA,** com sede na Rua do Passeio, 495, Centro – São Luis / MA, neste ato representado pelo seu Presidente **José Arteiro da Silva,** a partir do resultado final e a respectiva adjudicação / homologação constantes no Processo nº 244 / 2014, Modalidade Pregão Presencial nº 006 / 2014, **RESOLVE** registrar os preços das empresas vencedoras abaixo identificadas, para o fornecimento de gêneros alimentícios (Peixes e Mariscos) para estoque do almoxarifado - Sede do SENAC / MA, com registro de preço para um período de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação, de acordo com a classificação por elas alcançadas em cada lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução Senac nº 958 de 18 de setembro de 2012, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual o fornecimento Aquisição de gêneros alimentícios (Peixes e Mariscos) para estoque do almoxarifado - Sede do SENAC / MA, com Registro de Preço para um período de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação de uso do SENAC – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias, a partir da sua assinatura;

2.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços o **SENAC/MA** não ficará obrigado a comprar os itens objeto desta licitação exclusivamente pelo **Sistema de Registro de Preços**, podendo realizar licitações ou proceder outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações. Se porventura os preços registrados forem inferiores aos propostos na modalidade de aquisição definida pela **SENAC/MA** como conveniente, o licitante que tiver o preço registrado terá preferência;

2.3 Será admitida à prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, instituído pela da Resolução 958/2012, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao **SENAC/MA,** através da Gerência Administrativa e Financeira no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.2 O preço manter-se-á fixo, equivalente ou inferior ao valor proposto durante o prazo contratual, cujo pagamento dar-se-á tão somente em caso de aquisição pelo **SENAC/MA;**

4.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria;

4.4 O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à política econômica;

4.5 Caso seja constatado que o menor preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o **SENAC/MA** poderá solicitar ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis de mercado. Considera-se, todavia, média dos preços praticados no mercado, os valores praticados por licitantes que apresentem seus produtos em iguais condições, peças, insumos e demais ao fornecedor do preço registrado;

LOTE 01

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	**CAMARÃO GDE S/ CABEÇA ROSA.**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**800**	**R$ 48,00**	**R$ 38.400,00**
1.2	**CAMARÃO GDE C/ CABEÇA ROSA.**			**180**	**R$ 38,00**	**R$ 6.840,00**
1.3	**CAMARÃO MÉDIO S/ CABEÇA ROSA.**			**800**	**R$ 35,00**	**R$ 28.000,00**
1.4	**CAMARÃO SECO SEM CASCA MÉDIO**			**500**	**R$ 40,00**	**R$ 20.000,00**
VALOR DO LOTE – 01: R$ 93.240,00 (Noventa e Três Mil Duzentos e Quarenta Reais)						

LOTE 02

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	**CARNE DE CARANGUEJO**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**360**	**R$ 35,00**	**R$ 12.600,00**
2.2	**PATINHA DE CARANGUEJO**			**560**	**R$ 50,00**	**R$ 28.000,00**
VALOR DO LOTE – 02: R$ 40.600,00 (Quarenta Mil e Seiscentos Reais)						

LOTE 03

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	**POLVO**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**600**	**R$ 50,00**	**R$ 30.000,00**
3.2	**SURURU**			**300**	**R$ 32,00**	**R$ 9.600,00**
3.3	**SARNAMBI**			**300**	**R$ 23,00**	**R$ 6.900,00**
3.4	**MEXILHÕES**			**500**	**R$ 46,00**	**R$ 23.000,00**
3.5	**LULA**			**600**	**R$ 40,00**	**R$ 24.000,00**
3.6	**OSTRA**			**300**	**R$ 49,00**	**R$ 14.700,00**
VALOR DO LOTE – 3: R$ 108.200,00 (Cento e Oito Mil e Duzentos Reais)						

LOTE 04

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.1	**FILÉ DE LAGOSTA**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**100**	**R$ 80,00**	**R$ 8.000,00**
VALOR DO LOTE – 04: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)						

LOTE 05

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.1	**PESCADA AMARELA**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**900**	**R$ 22,00**	**R$ 19.800,00**
5.2	**POSTA DE PESCADA AMARELA**			**1.200**	**R$ 28,00**	**R$ 33.600,00**
5.3	**FILÉ DE PESCADA**			**1.400**	**R$ 40,00**	**R$ 56.000,00**
VALOR DO LOTE – 05 R$ 109.400,00 (Cento e Nove Mil e Quatrocentos Reais)						

LOTE 06

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.1	**PEIXE CURIMATÁ**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**30**	**R$ 10,00**	**R$ 300,00**
6.2	**ANCHOVA**			**300**	**R$ 22,00**	**R$ 6.600,00**
6.3	**PESCADINHA BOCA MOLE**			**60**	**R$ 18,00**	**R$ 1.080,00**
6.4	**PEIXE SERRA**			**30**	**R$ 13,00**	**R$ 390,00**
6.5	**PEIXE SERRA**			**60**	**R$ 12,00**	**R$ 720,00**
VALOR DO LOTE – 06: R$ 9.090,00 (Nove Mil e Noventa Reais)						

LOTE 07

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1	**SARDINHA**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**50**	**R$ 9,00**	**R$ 450,00**
7.2	**TAINHA**			**60**	**R$ 18,00**	**R$ 1.080,00**
7.3	**PEIXE PARGO**			**60**	**R$ 22,00**	**R$ 1.320,00**
7.4	**PEIXE PEDRA**			**50**	**R$ 25,00**	**R$ 1.250,00**
7.5	**PEIXE URITINGA**			**30**	**R$ 11,50**	**R$ 345,00**
VALOR DO LOTE – 07: R$ 4.445,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)						

LOTE 08

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.1	**SALMÃO**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**720**	**R$ 45,00**	**R$ 32.400,00**
VALOR DO LOTE – 08: R$32.400,00 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos Reais)						

LOTE 09

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.1	**BACALHAU DO PORTO**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**360**	**R$ 68,00**	**R$ 24.480,00**
9.2	**BACALHAU SEM EXCESSO DAS BARBATANAS DORSAL**			**40**	**R$ 26,00**	**R$ 1.040,00**
VALOR DO LOTE – 09: R$ 25.520,00 (Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Vinte Reais)						

LOTE 10

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.1	**KANI KAMA, carne de siri**	**MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**	**07.643.983/0001-67**	**10**	**R$ 40,00**	**R$ 400,00**
VALOR DO LOTE – 10 R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)						

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 431.295,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

4.6 Caso o fornecedor de menor preço não reduza seus valores, será liberado do compromisso assumido, caso em que o **SENAC/MA** convocará os licitantes remanescentes em ordem decrescente de preço, formalizando contrato com aquele que concordar em praticar preços conforme o mercado ou menores que esse;

4.7 Não havendo êxito na redução com os remanescentes esta licitação será revogada, procedendo-se novo certame licitatório;

4.8 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da presente Ata de Registro é o especificado na tabela abaixo, de acordo com os respectivo(s) lote(s) no Pregão Presencial nº 006 / 2014.

4.9 Os fornecimentos decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 006/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.10 O preço unitário a ser pago por cada fornecimento é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 006/2014 pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integra.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 O SENAC / MA, providenciará a publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no site: www.ma.senac.br, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO

6.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não cumprirem às obrigações constantes no Edital de Licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 006/2014;

II – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) derem causa a rescisão administrativa do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

III – Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

IV – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

V – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6.2 A empresa será informada do cancelamento do preço registrado por correspondência, a qual será juntada ao processo da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

6.3 Quando o endereço da empresa a ser informada do cancelamento do preço registrado, foi ignorado, incerto ou inacessível, será feita através do site: www.ma.senac.br, considerando-se o cancelamento do preço registrado a partir da publicação;

6.4 As solicitação da EMPRESA(S) VENCEDORA(S) para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo SENAC / MA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA e no Edital de Licitação;

6.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades contratuais da(s) EMPRESA(S), relativas ao(s) fornecimento(s) do(s) item(s) no(s) respectivo(s) lote(s);

6.6 Caso o SENAC / MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ATA, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar os pagamentos das faturas, até que a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) cumpram integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 As sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas e condições estabelecida no presente instrumento convocatório serão: **advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa.**

7.1.1 A sanção multa será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - No caso de desistência do fornecimento, em qualquer fase do certame licitatório, será aplicada multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratado;

II - Por descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no edital e/ou contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), o qual venha causar quaisquer espécies de dano ou prejuízo ao SENAC/MA será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

III – Deixar de assinar o contrato e/ou receber a ordem de fornecimento de forma injustificada, no prazo de 10(dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, qual seja, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

7.1.1.1 As multas poderão ser cumulativas se a assim a situação aconselhar e somente serão aplicadas após a apresentação de defesa por parte da contratada, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da notificação emitida pelo SENAC/MA;

7.1.1.2 A multa, eventualmente imposta as EMPRESA(S) VENCEDORA(S), serão automaticamente descontada da garantia contratual depositada no início do contrato, caso tenha e das faturas a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

7.1.1.3 Caso a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não tenha nenhum valor a receber do SENAC / MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

7.1.1.4 Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento da multa, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAC / MA proceder à cobrança judicial da multa.

7.1.2 A penalidade de advertência será aplicada no caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou que venham a causar dano ao SENAC/MA ou a terceiros;

7.1.3 A penalidade de suspensão do direito de licitar será imposta à contratada, nos seguintes casos:

I - Deixar de fornecer o objeto ou apresentar documentação falsa, exigida para a execução;

II - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

III - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

7.1.4 As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicação exporá os motivos para tanto.

7.1.5 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAC / MA;

7.1.6 Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato;

7.1.7 As multas previstas nesta seção não eximem a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAC / MA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

II – Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de Pregão Presencial nº 006/2014 e seus anexos, as propostas vencedoras e o Processo nº 244 / 2014;

III – É vedado caucionar ou utilizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAC / MA;

IV – A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) se obrigam a realizarem os fornecimentos, constantes na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial nº 006 / 2014 e na medida das necessidades do SENAC / MA;

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Luis – MA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS firmado a partir dessa Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via Administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAC / MA.

São Luís – MA, 27 de agosto de 2014.

José Arteiro da Silva
Presidente do Conselho Regional do SENAC / MA

MOISÉS BERNADO DOS SANTOS
Representante da empresa **MOISÉS BERNADO DOS SANTOS – PEIXARIA PADRE CÍCERO**

TESTEMUNHAS:

José Ahirton Batista Lopes
Diretor Regional do SENAC / MA

Claudio Soares Cordeiro
Gerente Administrativo e Financeiro do SENAC / MA